او أخذ الجناية وان تلفت ضمن الاكثر وان أخطأ فله أخذه ناقصا او
رده وان تلفت انفسخ وان جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا
فهو رضى وخطأ فله رده وما نقص وان أتلفها ضمن الثمن وان
خير غيره وجنى عمدا او خطأ فله أخذ الجناية او الثمن فان
تلفت ضمن الأكثر وان اشترى احد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى
ضياعهما ضمن واحدا بالثمن فقط ولو سأل في إقباضهما او ضياع
واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي كسائل دينارا فيعطى ثلاثة
ليختار فزعم تلف اثنين فيكون شريكا وان كان ليختارهما فكلاهما
مبيع ولزماه بمضي المدة وهما بيده وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف
من كل وفي الاختيار لا يلزمه شيء ورد بعدم مشروط فيه غرض
كثيب ليمين فيجدها بكرا وان بمناداة لا ان انتفى وبما العادة
السلامة منه كعور وقطع وخصاء واستحاضة ورفع حيضة استبراء
وعسر وزنى وشرب وبخر وزعر وزيادة سن وظفر وبجر وعجر ووالدين
او ولد لا جد ولا أخ وجذام أب او جنونه بطبع لا بمس جن
وسقوط سنين وفي الرائعة الواحدة وشيب بها فقط ولو قل وجعودته
وصهوبته وكونه ولد زنى ولو وخشا وبول في فرش في وقت ينكر
إن ثبت عند البائع والا حلف ان أقرت عند غيره وتخنث عبد
وفحولة أمة ان اشتهرت وهل هو الفعل او التشبه تاويلان وقلف
ذكر وأنثى مولد او طويل الإقامة وختن مجلوبهما كبيع بعهدة ما
اشتراه ببراءة وكرهص وعثر وحرن وعدم حمل معتاد لا ضبط
وثيوبة الا فيمن لا يفتض مثلها وعدم فحش ضيق قبل وكونها
زلاء وكي لم ينقص وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءته وما
لا يطلع عليه الا بتغير كسوس الخشب والجوز ومر قثاء ولا قيمة
ورد